

מבחן הסימטריה

כל הכתבות בסדרה במסמך אחד, לפי סדר הקריאה. עודכן: 15 ביולי 2026.

חמישה מקרים, חמש מדינות שונות, אותה שאלה: מה קורה כשמדינה תומכת, מממנת או מגינה על מי שמפר את המשפט הבינלאומי? הכלל חייב לחול על כולם.

תוכן העניינים

1. תימן: 73 עובדי האו"ם עדיין עצורים באופן שרירותי בידי החות'ים, בעוד אל-חודיידה מדממת שוב
2. מאלזיה: הצבא ושכירי החרב הרוסים של Africa Corps מסדרים גופה בצורת צלב קרס לאחר הריגת ארבעה אזרחים
3. ישראל אפשרה ועודדה מימון קטארי לחמאס במשך שנים — חודש לפני ה-7 באוקטובר ביקשה עוד
4. ארצות הברית חימשה את המרד הסורי במשך חמש שנים, ואז סגרה את התוכנית כמתנה לפוטין
5. ארבע פסיקות של בית הדין האירופי מגנות את פולין, רומניה, ליטא ומקדוניה על אירוח בתי כלא חשאי של ה-CIA — איש בארצות הברית מעולם לא נשא באחריות לעינויים ההם

תימן: 73 עובדי האו"ם עדיין עצורים באופן שרירותי בידי החות'ים, בעוד אל-חודיידה מדממת שוב

«פעולות אלה מפרות את המשפט הבינלאומי, וגורמות לסבל עמוק למשפחות.»

— אנטוניו גוטרש, מזכ"ל האו"ם, 12 ביוני 2026

העובדות

ב-5 ביולי 2026 תקפו לוחמי חות'ים עמדות של כוחות ממשלת תימן באזור אל-חודיידה (אזור חיים), על חוף הים האדום, באמצעות מרגמות, כטב"מים ואש צלפים: 16 חיילים נהרגו ו-22 נפצעו, לפי מקורות רפואיים וצבאיים שצוטטו על ידי אל-ג'זירה — העימותים האלימים ביותר מזה שנים לאורך קו חזית שקפא מאז 2022. באותו יום הותקפה ספינת מסחר מול חופי אל-חודיידה, ואיש לא לקח על עצמו אחריות. במקביל, ולאורך זמן ארוך יותר: נכון ל-12 ביוני 2026, 73 עובדי האו"ם — כולם אזרחי תימן — נותרו עצורים באופן שרירותי בידי הרשויות החות'יות בפועל, כחלק ממבצע מעצרים שהחל במאי 2024 ומעולם לא הסתיים; עובד של תוכנית המזון העולמית מת במעצר חות'י ב-11 בפברואר 2025. ב-29 בינואר 2026 הודיעה תוכנית המזון העולמית על סיום החוזים של כל 365 עובדיה בצפון תימן הנשלט בידי החות'ים — שם מרוכזים 70% מהצרכים ההומניטריים של המדינה — תוך ציון מפורש של הסביבה התפעולית שהפכה לבלתי בטוחה בשל המעצרים השרירותיים. ב-27 בינואר 2026 הצביע מועצת הביטחון של האו"ם על הארכה אחרונה, עד 31 במרץ, של המשימה לתמיכה בהסכם אל-חודיידה (UNMHA), שלאחר מכן פורקה: ארצות הברית דחפה לסגירתה בטענה שההפרעה החות'ית הפכה אותה לחסרת אפקטיביות; סין ורוסיה הצביעו בעד המשך קיומה. ברקע, 21.6 מיליון בני אדם עדיין זקוקים לסיוע (11 מיליון ילדים), 4.5 מיליון עקורים, וקריאת הסיוע ההומניטרי של האו"ם לשנת 2026, בסך 2.16 מיליארד דולר, מומנה ב-2025 רק ב-29%.

פרשנות משפטית

המעצר השרירותי של עובדי האו"ם — לעיתים קרובות ללא צו, עם מקרים של היעלמות כפויה הנמשכת חודשים ומקרה מוות אחד במעצר שמעולם לא הובהר — מפר את [סעיף 9 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות](#) (איש לא יעצר או ייעצר באופן שרירותי), אמנה שתימן צד לה מאז 1987, וכן את החסינויות המוכרות לעובדי האו"ם בעת מילוי תפקידם הרשמי. ההפרעה השיטתית לגישה הומניטרית — שכבר הכריחה את תוכנית המזון העולמית להשעות פעילות במחוז צעדה — נכנסת לעומת זאת לתחום [אמנות ז'נבה](#) והפרוטוקול הנוסף השני שלהן, האוסרים על הפרעה לסיוע הומניטרי לאזרחים בסכסוכים מזוינים שאינם בינלאומיים. שתי ההפרות שונות זו מזו אך מחזקות זו את זו: עוצרים את מי שאמור להבטיח את הגישה לסיוע, ובכך מחמירים דווקא את המשבר שאותה גישה אמורה להקל.

השלכות — מבחן הסימטריה

העיקרון — אין עוצרים באופן שרירותי אנשי סיוע הומניטרי, אין מפריעים לגישה לסיוע — חל על החות'ים בדיוק כפי שהיה חל על כל גורם אחר שהאתר הזה כבר עסק בו. אך לתימן אין אשם יחיד, וזה מה שהופך אותה למקרה מבחן קלאסי לסימטריה: הקואליציה בראשות סעודיה ביצעה, מאז 2015, למעלה מ-25,000 תקיפות אוויריות וגרמה לכמעט 19,000 קורבנות אזרחיים

לפי מועצת היחסים החוץ (CFR); איחוד האמירויות הערביות מואשם על ידי ריאד בכך שחימש את ניסיון הפרישה של המועצה המעברית הדרומית בין דצמבר 2025 לינואר 2026, שנהדף לאחר מכן על ידי כוחות פרו-סעודיים; ארצות הברית ובריטניה תוקפות ישירות מטרות חות'ות מאז 2024. החלת הקריטריון רק על החות'ים משום שהם הגורם הבולט ביותר כרגע — תוך שתיקה לגבי הקואליציה, האמירויות והתקיפות האנגלו-אמריקאיות — לא הייתה עומדת במבחן.

נספח: מבצע "ROUGH RIDER" והתקיפה בסעדה (מרץ-אפריל 2025)

אירוע קודם, מתועד אך טרם נסקר באתר זה, ראוי להיבנות כאן מחדש משום שהוא שופך אור ישיר על עקרון הסימטריה המיושם למעלה. בין 15 במרץ ל-6 במאי 2025 ניהלו ארצות הברית מסע תקיפות אוויריות וימיות נגד תימן, שכונה "Operation Rough Rider", בתגובה להתקפות החות'ים על השיט המסחרי בים סוף: לפי הערכות הארגון העצמאי Airwars, התקיפות האמריקאיות הרגו לפחות 224 אזרחים.

ב-28 באפריל 2025 פגעה תקיפה אווירית אמריקאית במתקן מעצר למהגרים בסעדה, בצפון-מערב תימן, והרגה ופצעה עשרות מהגרים אפריקאים שהוחזקו שם בידי הרשויות ההות'יות. חקירה של אמנסטי אינטרנשיונל הגיעה למסקנה שהתקיפה מהווה תקיפה חסרת הבחנה, שיש לחקור כפשע מלחמה אפשרי. בתשובה לשאלת אמנסטי, אמרה המפקדה המרכזית האמריקאית (CENTCOM) כי היא "בוחנת את כל הדיווחים על פגיעה באזרחים" מאותה תקופה; עד סוף 2025 תוצאות אותה בחינה עדיין לא פורסמו.

באותו פרק זמן חידשו החות'ים תקיפות טילים וכטב"מים נגד ישראל — טיל פצע 4 אנשים ליד המסוף הראשי בנמל התעופה בן גוריון (4 במאי 2025), כטב"ם פצע למעלה מ-20 אנשים ליד מלון באילת (24 בספטמבר 2025) — לצד תקיפות על השיט המסחרי בים סוף, שהטביעו שתי אוניות (בבעלות יונית, בדגל ליברטי) והרגו לפחות שלושה אנשי צוות.

מקורות (נספח): אמנסטי אינטרנשיונל

מקורות: יוזמת זכויות אדם (HRW) · חדשות האו"ם · הצהרת מזכ"ל האו"ם · אל-ג'זירה · דו"ח מועצת הביטחון · שירות המחקר של הקונגרס · עוקב הסכסוכים הגלובלי של CFR · מכון קהיר לזכויות אדם · הטקסט הרשמי של האמנה (OHCHR)

מאלי: הצבא ושכירי החרב הרוסים של Africa Corps מסדרים גופה בצורת צלב קרס לאחר הריגת ארבעה אזרחים

"כשמוצאים בן אדם שנחתך כדי ליצור סמל נאצי, בידי צבא סדיר, זה באמת מזעזע." — עד מקומי כפי שצוטט על ידי RFI

העובדות

ב-23 ביוני 2026, ליד טימבוקטו, סיירת משותפת של צבא מאלי ו-Africa Corps הרוסי (הארגון שהחליף את קבוצת וגנר לאחר מותו של יבגני פריגוז'ין) עברה בכפרים זרהו ואבקוירה, בגבול שבין מחוזות טימבוקטו וגאו. לאחר מעבר הסיירת, תושבים מצאו ארבעה אזרחים הרוגים: שני טוארגים בזהו ושני סונגהאים באבקוירה, האחרונים נהרגו בתקיפת כטב"ם בעודם רוכבים על אופנוע. גופתו המפורקת של אחד הטוארגים סודרה בצורת צלב קרס על החול, ראשו הכרות הונח במרכז הגפיים.

מקורות מקומיים ואיגוד זכויות האדם המאלי CD-DPA אישרו שהקורבנות היו רועים מוכרים בקהילה, ללא כל קשר לקבוצות חמושות. מזכ"ל CD-DPA, טילה אג זייני, הגדיר את מה שקרה כהפרה של המשפט ההומניטרי שנועדה להפחיד את האוכלוסייה. לא צבא מאלי ולא Africa Corps הגיבו בפומבי לאירוע, חרף העובדה שהאחרון מפרסם באופן קבוע ברשתות החברתיות לאחר פעולות אחרות.

באותו יום, קבוצת הג'האד הקשורה לאל-קאעדה JNIM לקחה אחריות על תקיפה נפרדת נגד שיירה משותפת של הצבא ו-Africa Corps במחוז קאייס, ודיווחה על שישה הרוגים — אירוע נפרד אך מעיד על עוצמת הסכסוך בכמה חזיתות באותה מדינה באותו היום.

ההקשר הפוליטי: הג'ונטה הצבאית בראשות הקולונל אסימי גויטה גירשה את הכוחות הצרפתיים וסיימה את משימת השמירה על השלום של האו"ם MINUSMA, והחליפה אותה בשכירי חרב רוסים — בחירה שהוצגה לאוכלוסייה כהשבת ריבונות. כפי שאתר זה כבר דיווח בבורקינה פאסו פורשת מבית הדין הפלילי הבינלאומי בעודה נותרת המדינה הנפגעת ביותר מטרור בעולם, מאלי פרשה — יחד עם בורקינה פאסו וניז'ר — מאמנת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ספטמבר 2025), ובכך הוציאה את עצמה במפורש מסמכות בית הדין שיכול היה לחקור אירועים כאלה.

פרשנות משפטית

הפגיעה בכבודן האישי של הגופות והריגת אזרחים ללא הבחנה מיעדים צבאיים מפרות את הסעיף השלישי המשותף לאמנות ז'נבה ואת המשפט ההומניטרי הבינלאומי המנהגי החל על סכסוכים מזוינים שאינם בין-לאומיים. הבמאי היה נכנס תחת "פגיעות בכבוד האישי", בר-העמדה לדין כפשע מלחמה לפי סעיף 8 לאמנת רומא — אמנה שמאלי פרשה ממנה זה עתה, מה שהופך את סיכון החסינות מעונוש למוחשי.

אתר זה כבר גינה במקומות אחרים את נוכחותם והתנהלותם של כוחות פרה-צבאיים הקשורים לרוסיה; אותו סטנדרט חל כאן, ללא הנחה בשל היות הקורבן רועה מאליו ולא דמות בעלת מעמד בינלאומי. אך האחריות אינה חד-כיוונית: הסיירת הייתה משותפת — צבא מאליו הסדיר ו-Africa Corps יחד — ואף אחד מהם לא הגיב או גינה את מה שקרה. פרישתה של מאליו מאמנת רומא, דווקא כשאירועים מסוג זה מתרחשים, היא עצמה מעשה פוליטי הראוי לגינוי, יהיה מי שיהיה מבצע ההריגה בפועל.

מקורות: [Euromaidan Press](#) · [Modern Ghana](#) · [UNITED24 Media](#) · [UA.News](#)

ישראל אפשרה ועודדה מימון קטארי לחמאס במשך שנים — חודש לפני ה-7 באוקטובר ביקשה עוד

"מי שמתנגד למדינה פלסטינית צריך לתמוך" בהעברת כספים לעזה. — בנימין נתניהו, ישיבת מפלגת הליכוד, מרץ 2019

המנגנון: איך זה עבד, פיזית

משנת 2018 ועד ה-7 באוקטובר 2023, קטאר העבירה כספי מזומן לעזה — פיזית, במזוודות, דרך מעבר ארז הישראלי — בשיא סביב 30-35 מיליון דולר בחודש. המשלוח הראשון, 15 מיליון דולר, הגיע בנובמבר 2018. לפי מקורות ישראליים, קטאר עצמה ביקשה מנתניהו להעלות את בקשות המימון שלו על הכתב — בצפותה שאולי בעתיד יכחיש שאישר אותן. הוא לא עשה זאת: ישיבת הקבינט הביטחוני הישראלי שאישרה את המנגנון, באוגוסט 2018, מתועדת, כמו גם התמיכה החוצה-ארגונית שנשמרה לאורך השנים על ידי צה"ל, המודיעין הצבאי, השב"כ, המוסד והמועצה לביטחון לאומי.

ההיגיון האסטרטגי: למה, לא רק איך

נתניהו הצדיק בפומבי את המהלך כצורך הומניטרי — "למנוע אסון בעזה". אך הצהרתו שלו ממרץ 2019 בישיבת מפלגה חושפת חישוב שונה: שמירה על עזה תחת חמאס ועל הגדה המערבית תחת הרשות הפלסטינית בראשות פת"ח תמנע כל תנועה לאומית פלסטינית מאוחדת — ולכן כל אפשרות ממשית למדינה פלסטינית. האלוף במיל' שלמה ברום סיכם את ההיגיון כך: "דרך יעילה אחת למנוע פתרון שתי המדינות היא להפריד בין רצועת עזה לגדה המערבית." לבחירה הייתה מקור מדויק: לאחר מלחמת עזה של 2014, נתניהו דחה הצעה סעודית לשקם את הרצועה על ידי הסרת חמאס והחלפתו ברשות הפלסטינית — הסכם שהיה מנרמל את היחסים עם ריאד — ובחר במקום זאת בערוץ המימון הקטארי, חרף אזהרות חוזרות ונשנות של המוסד.

איך הכסף הגיע לנשק: מנגנון ההחלפה

בין השנים 2012 ל-2018 קטאר הזרימה כ-1.1 מיליארד דולר לעזה, המיועדים רשמית למשכורות ממשלתיות, דלק וסיוע הומניטרי. איש אינו טוען שהכספים הללו הועברו ישירות לזרוע הצבאית של חמאס — אך, כפי שהסביר ל-New York Times אנליסט בכיר בדימוס של ה-CIA, "כסף הוא בר-החלפה: כל מה שחמאס לא נאלץ לשלם מהתקציב שלו שחרר את הכספים שלו עצמו לדברים אחרים." זהו אותו עיקרון שלפיו מימון ההוצאות האזרחיות של ארגון מאפשר לו להסיט את משאביו שלו לעבר מה שהמימון החיצוני הזה אינו מכסה — במקרה זה, לפי חקירת שב"כ שפורסמה במרץ, רשת המנהרות והארסנל ששימשו ב-7 באוקטובר 2023.

הניסיון לטשטש את האחריות

ביוני 2022 הגדיר ראש המוסד יוסי כהן בפומבי את הערוץ הקטארי "ברכה". חודש לפני ה-7 באוקטובר, בספטמבר 2023, נפגשו פקידים ישראליים עם שליח קטאר לעזה, מוחמד אל-עמאדי, כדי לבקש לא הפחתה אלא הגדלה של ההעברות. לאחר

המתקפה, נתניהו חסם את הקמת ועדת חקירה ממלכתית לכשלים המדיניים-ביטחוניים שאפשרו אותה, והדיח את ראש השב"כ רונן בר, שביקש את הקמת אותה ועדה — הדחה שבית המשפט העליון של ישראל קבע שהייתה "בלתי הוגנת ובלתי חוקית".

פרשנות משפטית

אירוע זה אינו מהווה הפרה מבודדת יחידה של אמנה ספציפית, אלא נכנס תחת החובה הכללית של מדינות למנוע מימון ארגוני טרור, המעוגנת בהחלטה 1373 של מועצת הביטחון של האו"ם (2001). כאן החובה לא הופרה מרשלנות, אלא הושעתה במודע לטובת חישוב פוליטי מוצהר — לפי הודאתו הישירה של ראש ממשלת ישראל עצמו, לא לפי שחזור חיצוני.

השלכות — מבחן הסימטריה

אתר זה כבר גינה, ללא יוצא מן הכלל, מימון גורמים חמושים לא-מדינתיים כאשר מימון זה התהפך נגד החסויות עצמן או נגד אזרחים של צד שלישי. בתימן: 73 עובדי האו"ם עדיין עצורים באופן שרירותי בידי החות'ים, בעוד אל-חודיידה מדממת שוב תיעדנו כיצד איראן, באמצעות החות'ים, תומכת בפרוקסי הפועל כעת לפי אג'נדה עצמאית משלו — תקיפות על שיט מסחרי, טילים נגד ישראל — הרחק מעבר למנדט המקורי של טהראן. במאלי: הצבא ושכירי החרב הרוסים של Africa Corps מסדרים גופה בצורת צלב קרס לאחר הריגת ארבעה אזרחים הראינו כיצד רוסיה משתמשת בגורם פרה-צבאי — קבוצת וגנר לשעבר — המבצע הפרות שיטתיות מבלי שמוסקבה תישא באחריות ישירה עליהן.

אותו סטנדרט חל כאן. העובדה שקורבנותיה הסופיים של ה-7 באוקטובר היו אזרחים ישראלים אינה מזכה את ישראל מכך שבחרה, במודע ולטובת חישוב פוליטי מוצהר, להזין כלכלית את הארגון שביצע לאחר מכן את הטבח — ולא מכך שניסתה בהמשך לחסום את בירור אחריותה הפוליטית שלה בעניין. הערת יושר מתודולוגית: ההיסטוריה של חסות אמריקאית על פרוקסי שהתהפכו לאחר מכן נגד חסויותיהם שלהם (החל מהמוג'אהדין האפגניים) ראויה ליחס דומה — כתבה בפני עצמה, עם עובדות המאמתות אחת אחת, שטרם פורסמה באתר זה.

מקורות: טיימס און ישראל · טיימס און ישראל · CNN · סיאטל טיימס · הארץ · ג'רוזלם פוסט · TIME · +972 Magazine

ארצות הברית חימשה את המרד הסורי במשך חמש שנים, ואז סגרה את התוכנית כמתנה לפוטין

"זו החלטה מכרעת. פוטין ניצח בסוריה." — פקיד אמריקאי אנונימי כפי שצוטט בושינגטון פוסט, יולי 2017

המנגנון: איך זה עבד, פיזית

משנת 2013 ועד 2017 הפעילה ה-CIA את "טימבר סיקמור" (Timber Sycamore), תוכנית חשאית לחימוש, אימון ומימון קבוצות מורדים סוריות "מתונות" נגד ממשלתו של בשאר אל-אסד. התוכנית פעלה משני מרכזי מבצעים — אחד בירדן (עמאן), השני בטורקיה (גזיאנטפ ואנטקיה) — שם חלקו פקידים מסעודיה, קטאר, צרפת ובריטניה מרחב עם ה-CIA. הנשק — רובי קלאשניקוב, מרגמות, רקטות RPG, טילי טאו נגד טנקים, ציוד ראיית לילה — נרכש ברובו בבלקן ובמזרח אירופה והוברח דרך טאשוצ'ו (טורקיה) ואל-עקבה (ירדן). לפי הערכות מסוימות, ה-CIA אימנה כ-10,000 לוחמים במהלך התוכנית, בעלות כוללת של למעלה ממיליארד דולר.

ההיגיון האסטרטגי

התוכנית נולדה ב-2012 ביוזמת מנהל ה-CIA דייוויד פטראוס, ואושרה בסתר על ידי הנשיא אובמה ב-2013. מטרתה המוצהרת הייתה להחליש את אסד ללא מעורבות צבאית ישירה של ארצות הברית, תוך הישענות על קונסורציום של בעלות ברית אזוריות — סעודיה, קטאר, טורקיה — שמימנו וחימשו קבוצות מורדים במקביל ל-CIA, לעיתים קרובות עם נשק שכבר היה במחזור עוד לפני ההשקה הרשמית של התוכנית ב-2012.

כישלון הסינון: לאן הגיע הנשק

תהליך "הסינון" (vetting) של קבוצות המורדים, שנועד למנוע מהנשק להגיע לידי ג'האדיסטים, לא עבד. מחקר בן שלוש שנים שמומן על ידי האיחוד האירופי וממשלת גרמניה קבע כי מאמצי החימוש של ארצות הברית ובעלות בריתה "הגדילו משמעותית את הכמות והאיכות" של הנשק העומד לרשות דאעש. פקידים בשירות המודיעין הירדני (General Intelligence Directorate) הרוויחו מיליוני דולרים מהברחת נשק התוכנית לשוק השחור. התברר שלרבות מהקבוצות החמושות שנתמכו היו קשרים לאל-קאעידה או לרשתות סלפיות-ג'האדיסטיות — בדיוק הסיכון ש"הסינון" נועד למנוע.

סוף התוכנית: מתנה מפורשת לפוטין

באמצע יוני 2017 החליט טראמפ לסיים את התוכנית לאחר פגישה עם מנהל ה-CIA מייק פומפאו ויועץ הביטחון הלאומי ה.ר. מקמאסטר — ימים ספורים לפני פגישתו הראשונה עם ולדימיר פוטין בפסגת ה-G20 בהמבורג (7 ביולי). ושינגטון פוסט חשף את ההחלטה ב-19 ביולי, בציטוט פקיד שכינה זאת אות מפורש למוסקבה לשיפור היחסים הדו-צדדיים. טראמפ אישר בעקיפין את קיומה של התוכנית החשאית כשתקף בטוויטר את הסיקור של ושינגטון פוסט, וכינה את התשלומים למורדים הסורים "עצומים, מסוכנים ומבזבזים" — למעשה חשף בפומבי מבצע שמעולם לא הוכר רשמית.

תמיכה בגורמים חמושים לא-מדינתיים המעורבים בסכסוך פנימי של מדינה אחרת מעלה שאלות ישירות בנוגע לעקרון אי-ההתערבות המעוגן במשפט הבינלאומי המנהגי ובמגילת האו"ם. בית הדין הבינלאומי לצדק, בתיק ניקרגואה נגד ארצות הברית (1986), כבר קבע שמימון וחימוש כוחות בלתי סדירים נגד ממשלה של צד שלישי מהווה הפרה של עקרון אי-ההתערבות, ללא קשר לאופי הממשלה המותקפת.

השלכות — מבחן הסימטריה

אתר זה כבר תיעד, עבור איראן (תימן: 73 עובדי האו"ם עדיין עצורים באופן שרירותי בידי החות'ים, בעוד אל-חודיידה מדממת שוב), רוסיה (מאלי: הצבא ושכירי החרב הרוסים של Africa Corps מסדרים גופה בצורת צלב קרס לאחר הריגת ארבעה אזרחים) וישראל (ישראל אפשרה ועודדה מימון קטארי לחמאס במשך שנים — חודש לפני ה-7 באוקטובר ביקשה עוד), אותו דפוס: מדינה מעניקה חסות לגורם חמוש לא-מדינתי משיקול אסטרטגי, וגורם זה חומק חלקית או לחלוטין משליטת החסות, כאשר ההשלכות נופלות על אזרחים של צד שלישי. טימבר סיקמור מיישמת את אותו דפוס על ארצות הברית: נשק שנרכש בכספי ציבור אמריקאיים הגיע, לפי מחקר עצמאי שמומן על ידי האיחוד האירופי, אל הארסנל של דאעש. העובדה שהתוכנית נסגרה לא בשל השלכותיה ההומניטריות או כישלון הסינון, אלא כמחווה של הפשרה כלפי רוסיה, מאשרת שההיגיון הגיאופוליטי גבר תמיד על הערכת ההשלכות האמיתיות בשטח — בדיוק כמו בשלושת המקרים שכבר תועדו.

מקורות: ושינגטון פוסט · רויטרס · אל ג'זירה · NBC News · מכון המלחמה המודרנית, ווסט פוינט · Irregular Warfare Initiative

ארבע פסיקות של בית הדין האירופי מגנות את פולין, רומניה, ליטא ומקדוניה על אירוח בתי כלא חשאים של ה-CIA — איש בארצות הברית מעולם לא נשא באחריות לעינויים ההם

"היחס שהוענק על ידי צוות ההסגרה של ה-CIA היה חמור דיו כדי להוות עינויים... בכוונת מכוון, כאשר המטרה הייתה לגרום לכאב או סבל חמורים כדי להשיג מידע, להטיל עונש או להפחיד את המבקש." — בית הדין האירופי לזכויות אדם, אל-מסרי נגד מקדוניה, 13 בדצמבר 2012

העובדות: ארבעה מקרים, תוכנית אחת

בין השנים 2012 ל-2018 הוציאו המותב הגדול ומותבים של בית הדין האירופי לזכויות אדם ארבע פסיקות שקבעו, בפירוט משפטי, את שותפותן של ארבע מדינות אירופיות בתוכנית המעצר החשאי והעינויים של ה-CIA בעשור שלאחר ה-11 בספטמבר.

המקרה הבולט ביותר — טעות בזיהוי: חאלד אל-מסרי, אזרח גרמני שהוחלף בטעות בפעיל אל-קאעידה בשל דמיון בשם, נעצר בגבול המקדוני ב-31 בדצמבר 2003, הוחזק ללא קשר עם העולם החיצון במשך 23 ימים במלון בסקופיה, ולאחר מכן נמסר לצוות ההסגרה של ה-CIA בשדה התעופה — שם הותקף באלימות, כוסה ראשו וטס לאפגניסטן אל כלא הידוע בשם "Salt Pit". הוא נותר עצור שם כארבעה חודשים, עד שה-CIA עצמו הבין את הטעות בזיהוי. ב-13 בדצמבר 2012 קבע בית הדין פה אחד שהעובדות הוכחו "מעבר לכל ספק סביר", והגדיר את המקרה כהיעלמות כפויה וכעינויים, כאשר האחריות הישירה מוטלת על מקדוניה.

המתקנים בפולין, רומניה וליטא: עבד אל-רחים אל-נשירי (שנחשד בפיגוע על ה-USS Cole) ואבו זביידה (שנחשב לפעיל בכיר באל-קאעידה) הוחזקו במתקן חשאי של ה-CIA בפולין בין השנים 2002 ל-2003. ב-24 ביולי 2014 קבע בית הדין שפולין הפרה את סעיפים 3 (איסור עינויים), 5 (חירות), 6 (משפט הוגן), 8 (חיים פרטיים) ו-13 (סעד יעיל) של האמנה האירופית, וחייב אותה לשלם 100,000 יורו לכל אחד משני הגברים. בשנת 2018 הוציא בית הדין פסיקות כמעט זהות נגד רומניה (שם הוחזק אל-נשירי בשנים 2004-2005) וליטא (שם הוחזק אבו זביידה בשנים 2005-2006), וחייב אותן לשלם 100,000 יורו ו-100,000 יורו בתוספת 30,000 יורו הוצאות, בהתאמה.

הפרט המטריד ביותר: לפני הגעתו לפולין, הוחזק אבו זביידה במתקן חשאי של ה-CIA בתאילנד ב-2002, שם — כפי שנקבע — הוא הוכפף לשיטת ה"ואטרבורדינג" (הצפה מבוקרת). את המתקן ניהלה ג'ינה האספל, שמונתה ב-2018 למנהלת ה-CIA — אותו הארגון שניהל את תוכנית העינויים.

פסיקות בית הדין האירופי קובעות הפרות ישירות של סעיף 3 לאמנה האירופית (איסור מוחלט על עינויים, שאינו ניתן לגריעה בשום נסיבות) ושל אמנת האו"ם נגד עינויים (CAT). בכל ארבעת המקרים קבע בית הדין שהמדינות המארחות ידעו — או היו צריכות לדעת — למה ייחשפו העצורים, מה שהופך אותן לאחראיות ישירות לעינויים שנגרמו בשטחן שלהן, ולא רק לאירוח לוגיסטי גרידא.

השלכות — מבחן הסימטריה

אתר זה כבר תיעד, עבור איראן (תימן: 73 עובדי האו"ם עדיין עצורים באופן שרירותי בידי החות'ים, בעוד אל-חודיידה מדממת שוב), רוסיה (מאלי: הצבא ושכירי החרב הרוסים של Africa Corps מסדרים גופה בצורת צלב קרס לאחר הריגת ארבעה אזרחים), ישראל (ישראל אפשרה ועודדה מימון קטארי לחמאס במשך שנים — חודש לפני ה-7 באוקטובר ביקשה עוד) וארצות הברית (ארצות הברית חימשה את המרד הסורי במשך חמש שנים, ואז סגרה את התוכנית כמתנה לפוטין), כיצד החישוב הגיאופוליטי גובר באופן שיטתי על הערכת ההשלכות האמיתיות. כאן הדפוס חל על עינויים ישירים, לא על פרוקסי חמוש: ארצות הברית ניהלה תוכנית עינויים שיטתית, ארבע ממשלות אירופיות — לא משטרים שבדרך כלל מהווים יעד להאשמות אתר זה, אלא דמוקרטיות מערביות — שיתפו פעולה באופן פעיל, והאחראית על אחד המתקנים הקשים ביותר קודמה מאוחר יותר לראש אותו ארגון עצמו. אף פקיד ב-CIA מעולם לא הועמד לדין בארצות הברית על מעשים אלה; האחריות שנקבעה עד כה על ידי בתי המשפט מוטלת רק על המדינות האירופיות שאירחו את המתקנים, לא על מי שהורה על העינויים וביצע אותם בפועל.

מקורות: HUDOC — בית הדין האירופי לזכויות אדם · Open Society Justice Initiative · יוזמת זכויות אדם · BBC · מכון ליבר, ווסט

פוינט